

广西壮族自治区崇左市中级人民法院(2023)桂14民终355号民事判决书

2. 案由：侵害集体经济组织成员权益纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 梁某甲

被告(上诉人): 扶绥县某乡某村民小组(以下简称某村民小组)

【基本案情】

2019年期间, 某村民小组因项目征地获得土地补偿款, 决定分配给其集体 成员。2020年11月, 某村民小组通过《征地补偿分配方案》, 内容为: “……

三、集体土地征地补偿来源: (1) 截至2019年10月16日, 某村民小组集体土地征地补偿款共6202561.50元。其中, 本次从集体土

地征地补偿款中列支共约 560 万元， 进行分配；（2）从 2019 年 10 月 17 日至 2020 年 11 月 30 日止， 某村

民小组集体土地征地补偿款共129222412.6元。其中，本次从集体土地征地补偿款中列支共约80000000元进行分配；四、享受分配对象时间界定及分配办法：2020年11月30日前，依法登记在某村民小组常住户口健在的人员，可以参加……集体土地征地补偿款的分配，每人分得107000元。”方案公布无异议后，某村民小组向确认具有该集体经济组织成员资格的人员按分配方案的标准发放了征地补偿款。

梁某丙与梁某丁是梁某乙的父母，梁某乙与梁某甲系母女关系。梁某丙为某村民小组集体经济组织成员，户籍登记于某村某屯，系户主，梁某乙的户籍登记在该户，外嫁后也没有迁出。梁某甲户籍原登记于扶绥县某镇，2020年1月因子女投靠父母，由扶绥县某镇迁入某村某屯孙某丙户。梁某甲因未获得上述土地补偿款，遂向法院起诉要求某村民小组向其支付征地补偿款分红107000元。

扶绥县人民政府先后于2020年4月和7月作出案涉两次征地的《乡镇建设用地征收土地补偿安置方案公告》。

【案件焦点】

梁某甲在某村民小组分配本案征地补偿款时是否享有分配资格，其要求某村民小组向其支付本案征地补偿款应否予以支持。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区扶绥县人民法院经审理认为：《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定，“农村集体经济组织或者村民委员会、村民小组，可以依照法律规定的民主议定程序，决定在本集体经济组织内部分配已经收到的土地补偿费。征地补偿安置方案确定时已经具有本集体经济组织成员资格的人，请求支付相应份额的，应予支持”。因此，征地补偿安置方案确定时是否已具备村集体经济组织成员资格，是审查梁某甲是否享有参与某村民小组征地补偿款分红的资格权利的依据。扶绥县人民政府曾就案涉集体土地征收补偿先后两次作出《乡镇建设用地征收土地补偿

安置方案公告》，依法应以上述两个公告作出的时间点即2020年4月及2020年7月确认梁某甲是否具备某村集体经济组织成员资格，作为确认其是否享有参与某村民小组征地补偿款分红的资格权利的依据。

《中华人民共和国妇女权益保障法》第三十三条规定：“任何组织和个人不得以妇女未婚、结婚、离婚、丧偶等为由，侵害妇女在农村集体经济组织中的各项权益。因结婚男方到女方住所落户的，男方和子女享有与所在地农村集体经济组织成员平等的权益。”《广西壮族自治区高级人民法院〈关于审理承包地征收补偿费用分配纠纷案件若干问题的解答〉》亦对审查认定农村集体经济组织成员资格作出了明确规定，“农嫁农”的妇女，以其实际生产、生活所在地集体经济组织认定其成员资格。如其未取得夫家所在地集体经济组织的承包地，未享受夫家所在集体经济组织成员待遇，应当认定其具有娘家集体经济组织成员资格。梁某甲的母亲梁某乙因为系梁某丙与梁某丁的独生女，梁某乙为赡养父母，结婚后户籍一直未迁出某村某屯，梁某乙及梁某甲的生活来源有一部分应该系经营梁某丙承包户的承包地所得，梁某乙现未享受夫家所在地集体经济组织成员待遇。梁某甲户籍原登记于扶绥县某镇，但于2020年1月因子女投靠父母，由扶绥县某镇迁入某村某屯，征地补偿安置方案确定时，梁某甲及其母亲梁某乙的户籍已在某村民小组，某村民小组没有充分证据否定两人已经尽到村民义务的，应当认可其村民资格，充分保护妇女、儿童的合法权益，因某村民小组未能提供证据证实梁某甲符合丧失集体经济组织成员资格的情形，故确认梁某甲符合某村民小组分配土地征地补偿款的条件，依法应当享受该集体成员获得相关收益的权利。

根据《中华人民共和国村民委员会组织法》第二十七条的规定，某村民小组召开全体村民代表大会表决结果的内容不得与宪法、法律、法规和国家的政策抵触，不得有侵犯村民的人身权利、民主权利和合法财产权利的内容，某村民小组于2020年11月通过的《征地补偿分配方案》将梁某甲排除在分配成员名单外，侵害了其作为该集体经济组织成员的权益。

广西壮族自治区扶绥县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百六

二、所有权纠纷

163

十一条、《中华人民共和国妇女权益保障法》第三十三条、《中华人民共和国村民委员会组织法》第二十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二條规定，判决：